Порядок действий при банкротстве генподрядчика

Обнаружение дела

1. Сверьте ИНН должника в ЕФРСБ, карточке арбитражного дела и официальной публикации. Запишите номер дела, судебный акт, введённую процедуру, дату и источник публикации.

2. В реестре 04 заполните дату принятия заявления и документы по этапам. Основной долг рассчитайте отдельно: стоимость работ, предъявляемая по подтверждённому основанию, минус относящиеся к ней оплаты и иные подтверждённые погашения. Повторное отражение одной суммы в договоре, акте и счёте не увеличивает долг.

Разграничение требований

3. Отделите обязательства по периодам возникновения и оцените признаки текущих платежей по ст. 5 Закона № 127-ФЗ. Дата акта сама по себе не определяет квалификацию.

4. Для обычного реестрового требования к юридическому лицу выберите процедуру и срок по таблице ниже. Укажите дату и источник публикации, правило исчисления и предельную дату. Два месяца считайте календарными месяцами, а не 60 днями. Внутреннюю контрольную дату назначьте раньше предельной.

5. Подготовьте опись 05 и заявление 08. Основной долг и санкции покажите раздельно; текущие платежи предъявляйте по отдельному порядку. Проверьте конечную дату обычных санкций по процедуре и судебным актам; мораторные проценты учитывайте отдельно. До отправки выберите вариант госпошлины, подтвердите полномочия и направление копий.

Переписка и контроль

6. Для получения сведений и сверки расчётов направьте уведомление 06 и запрос 07 управляющему. Требование об установлении задолженности предъявите в суд в порядке, применимом к соответствующей категории требования.

7. После подачи отслеживайте движение своего требования и судебные акты. При пропуске предполагаемого срока пройдите проверку 09 без промедления.

Процедура, срок и адресаты

Процедура	Когда заявить	Куда направить
Наблюдение	30 календарных дней от публикации о введении наблюдения — для участия в первом собрании. Поздние требования рассматриваются после введения следующей процедуры (ст. 71, пп. 1, 7).	В суд электронно; копии должнику и временному управляющему.
Внешнее управление	В любой момент этой процедуры (ст. 100, п. 1).	В суд электронно и внешнему управляющему.
Конкурсное производство	Реестр закрывается через два месяца от публикации о признании банкротом и открытии конкурсного производства. При пропуске — проверка восстановления по документу 09 (ст. 142, п. 1).	В суд электронно и конкурсному управляющему по порядку ст. 100 через ст. 142.

Госпошлина — выберите один подтверждённый вариант

Для денежного требования в существующем деле о банкротстве проверьте 50% пошлины по имущественной шкале (НК РФ, ст. 333.21, п. 1, подп. 1 и 9). Требование подтверждено вступившим в силу судебным актом — проверьте льготу по ст. 333.37, п. 1, подп. 5 и приложите акт. Также проверьте другие применимые льготы. При наличии оснований для отсрочки, рассрочки или уменьшения подайте отдельное мотивированное ходатайство с подтверждениями.

Контрольный пример: требование 1 000 000 ₽, льгот нет — 50% × [10 000 + 5% × (1 000 000 − 100 000)] = 27 500 ₽. То же требование подтверждено вступившим в силу судебным актом — подтверждается льгота; этот платёж автоматически не назначается. Реквизиты и расчёт сверьте на сайте нужного суда перед подачей.

Электронная подача и исключение для бумаги

Подайте требование через предусмотренную судом систему электронной подачи в существующее дело. Сохраните подтверждение поступления и проверьте статус. Обычное письмо на электронную почту управляющего не является подачей требования в суд. При объективной невозможности электронной подачи бумажное обращение сопровождайте объяснением причин и доказательствами; отслеживайте определение об оставлении без движения и срок исправления. При последующем принятии такого обращения сохраняется дата первоначальной бумажной подачи (Пленум ВС РФ № 40, пп. 19–20).

Нормативные основания · проверено 21.10.2026

Закон № 127-ФЗ, ст. 71 — наблюдение: срок, адресаты, поздняя подача

Закон № 127-ФЗ, ст. 100 — внешнее управление

Закон № 127-ФЗ, ст. 142, пп. 1, 4 — конкурсное производство и пропуск

НК РФ, ст. 333.21, п. 1, подп. 1 и 9 — размер пошлины

НК РФ, ст. 333.37, п. 1, подп. 5 — льгота по судебному акту

АПК РФ, ст. 126, ч. 1, п. 2 — платёж, льгота или ходатайство

Пленум ВС РФ от 17.12.2024 № 40, пп. 19–20, 63 — подача и срок

Помощь по комплекту

Вопрос по заполнению или ошибка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите Р9, редакцию 21.10.2026, файл и пункт; для таблицы — лист и ячейку. Пример направляйте без персональных данных и коммерческих реквизитов.

Написать вопрос или сообщить об ошибке